

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5411/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירות זיוף עמוק), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 418 א.1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 418 יבוא :

"זיוף עמוק 418 א. (א) המפרסם זיוף עמוק המתמקד במיניותו של

אדם במטרה להשפילו או לבזותו – דינו מאסר
חמש שנים.

(ב) המפרסם זיוף עמוק במטרה לקבל דבר
במרמה – דינו מאסר שבע שנים.

(ג) המפרסם זיוף עמוק במטרה להשפיע על
תוצאות הבחירות – דינו מאסר עשר שנים.

(ד) בסעיף זה, "זיוף עמוק" – תוכן קולי או
חזותי שנוצר או שונה באמצעות טכנולוגיה
דיגיטלית, בכוונה להקשות על אדם מן הישוב
לזהות כי מדובר בזיוף."

דבריו הסבר

עידן הבינה מלאכותית הביא לפריצות דרך טכנולוגיות רבות, אך גם הביא לאתגרי רגולציה משמעותיים, ובכללם תופעת "זיוף העמוק" (Deepfake). טכנולוגיה זו מאפשרת יצירת תוכן דיגיטלי מזויף באיכות גבוהה, המחקה תמונות, וידאו וקולות בצורה כמעט בלתי ניתנת להבחנה מתוכן אמיתי, ובאופן המשמש לעיתים קרובות ככלי להונאה, לפגיעה בפרטיות, להפצת מידע כוזב ולחבלה בהליכי בחירות.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

התיקון המוצע מציע דרך להתמודד עם הסכנות החדשות – ישנות הנובעות מטכנולוגיה זו באמצעות קביעת עונשים פליליים חמורים בגין שימוש לרעה בזיוף עמוק, בהתאם למידת הפגיעה ולנזק הפוטנציאליים. כיום, קיימת בנושא רגולציה המאפשרת להתמודד עם מקרים אלו באופן חלקי בלבד. לאור השימוש הגובר בטכנולוגיות מתקדמות ובזיופים עמוקים, נדרש עדכון חקיקה שיספק כלים אפקטיביים יותר להתמודדות עם הסכנות המורכבות שמציבה טכנולוגיה זו.

רגולציית בינה מלאכותית בכלל, וכזו הנוגעת לזיוף עמוק בפרט, תופסת תאוצה בעולם המפותח. באיחוד האירופי חוקק חוק הבינה המלאכותית (AI Act) הדורש שקיפות וסימון תוכן מזויף, תוך חובת דיווח של יוצרי התוכן על השימוש בטכנולוגיה. החוק מתייחס גם לזיוף עמוק כסיכון משמעותי בביצוע מניפולציות פוליטיות או חברתיות. במדינות שונות החלו לקדם הצעות חוק שנועדו לאסור הפצה של זיוף עמוק בנושאי בחירות ופורנוגרפיה ובכלל זה, קליפורניה וטקסס, וכן צפוי בקרוב להתחיל בקידומה של חקיקה פדרלית בעניין זה בארצות הברית.

מדובר בהסדרה חדשנית שתעמיד את מדינת ישראל כעמוד האש לפני המחנה בכל הנוגע לחקיקה בנושא והסדר זה יוכל להוות השראה לחקיקה דומה בעולם.

לפיכך מוצע לתקן את חוק העונשין, התשל"ז–1977, ולקבוע עבירה פלילית שעניינה זיוף עמוק. הצעת החוק כוללת מדרג ענישה על פי חומרת העבירה ופוטנציאל הנזק וההשפעה העשויים להיגרם באמצעותה. לפי ההצעה, פרסום זיוף עמוק של תוכן מיני יהיה עבירה שדינה מאסר חמש שנים, פרסום זיוף עמוק במטרה לקבל דבר במרמה דינו מאסר שבע שנים, ואילו פרסום זיוף עמוק במטרה להשפיע על תוצאות הבחירות דינו מאסר עשר שנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשפ"ה (27.01.2025)